



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 1101/Pdt.G/2024/PN Dps

Pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

I KETUT PUTRA WIRAWAN, S.E., Tempat/Tgl. Lahir : Badung, 11-11-1974, NIK : 5100301111740003, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Majapahit Gang Soka No. 3, Lingkungan Pelasa, Kel./Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dalam kedudukannya selaku Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kuta berdasarkan Surat Keputusan Bendesa Adat Kuta Nomor : 003/DAK-SK/II/2024 tertanggal 2 Pebruari 2024; dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Budi Sunaryatna, S.H., dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/Law Office "BIDURI ASSOCIATES", beralamat kantor: Jalan Singosari Gang Biduri No. 4 Kuta, Badung-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2024, sebagai Penggugat/Pihak Pertama;

Dan

- I WAYAN SERAYA**, laki-laki, warganegara Indonesia, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Bhineka Jati Jaya No. 88, Lingkungan Anyar Kuta, Kel/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sebagai Tergugat I;
- I MADE ADNYANA**, laki-laki, tempat/tgl. lahir: Gianyar 10-09-1973, warganegara Indonesia, NIK. 5103011009730001, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Bhineka Jati Jaya No. 88, Lingkungan Anyar Kuta, Kel/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sebagai Tergugat II;
- I NYOMAN WARTAWA**, laki-laki, tempat/tgl. lahir: Gianyar 10-09-1973, warganegara Indonesia, NIK. 5103011009730003, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Bhineka Jati Jaya No. 88, Lingkungan Anyar Kuta, Kel/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sebagai Tergugat III;
- NI NENGAH SURIATI**, perempuan, tempat/tgl. lahir: Dusun Umasari Kangin 23-03-1975, warganegara Indonesia, NIK. 5103016103760003, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Wiraswasta,

Halaman 1 Akta Perdamaian Nomor 1101/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Jalan Bhineka Jati Jaya No. 88, Lingkungan Anyar Kuta, Kel/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sebagai Tergugat IV;

5. SURYAWARDANI SUDA SUPARTHA, perempuan, tempat/tgl. lahir: Denpasar 19-06-1983, warganegara Indonesia, NIK. 5103015906830001, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di Jalan Bhineka Jati Jaya No. 88, Lingkungan Anyar Kuta, Kel/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sebagai Tergugat V;

Semuanya (1 sampai dengan 5) disebut juga Pihak Kedua;

Dalam hal ini masing-masing telah memberikan kuasa kepada: Yohanes Simon Trombine, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di "Ferry Trombine & Wikantara Law Firm", alamat Jalan Tegal Wangi Gg. Swastiastu No. 11 Sesetan, Kota Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 4 November 2024 dan tanggal 3 Januari 2025;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tertanggal 21 Agustus 2024, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Kedua mengakui almarhum Ni Made Bebel memiliki hutang kepada Pihak Pertama yang telah jatuh tempo dan belum terselesaikan yang sekarang menjadi tanggung jawab Pihak Kedua selaku ahli waris almarhum terhitung dari bulan Mei 2013 s/d bulan Agustus 2024 (136 Bulan) sebagaimana diuraikan di dalam surat gugatan Pihak Pertama di Pengadilan Negeri Denpasar dalam Register perkara No. 1101/Pdt.G/2024/PN Dps adalah sebagai berikut :

- Tunggakan pokok pinjaman : Rp. 1.300.000.000,-
- Tunggakan bunga 136 bulan
(1,4% X Rp. 1.300.000.000,- X 136 bulan : Rp. 2.475.200.000,-
- Tunggakan Denda 136 bulan
10% x bunga/bln x 136 bln

Halaman 2 Akta Perdamaian Nomor 1101/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(10% X Rp. 18.200.000,- X 136 bulan : Rp. 247.520.000,-

Jumlah Total : Rp. 4.022.720.000,-

Pasal 2

Bahwa atas hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tersebut pada pasal 1, Pihak Kedua bermaksud untuk menyelesaikan kewajibannya membayar lunas seluruh hutang almarhum Ni Made Bebel yang sekarang menjadi tanggung jawab Pihak Kedua tersebut dan mohon kepada Pihak Pertama untuk dapat diberikan keringanan berupa jangka waktu pelunasan dan pengurangan nilai hutang yang harus dibayar.

Pasal 3

Bahwa atas permohonan Pihak Kedua yang minta keringanan jangka waktu pelunasan dan pengurangan jumlah hutang yang harus dibayar kepada Pihak Pertama, oleh Pihak Pertama telah dapat disetujui untuk memberikan keringanan kepada Pihak Kedua membayar lunas seluruh hutang almarhum Ni Made Bebel pada Pasal 1 di atas yaitu :

- Jangka waktu pelunasan diberikan tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak perjanjian perdamaian ini ditandatangani.
- Potongan pembayaran bunga pinjaman sebesar 20% dari jumlah tunggakan bunga sebesar Rp. 2.475.200.000,- menjadi sebesar Rp. 1.980.000.000,-
- Penghapusan pembayaran denda.

Pasal 4

Bahwa dengan adanya penghapusan denda dan pengurangan pembayaran bunga pinjaman sebesar 20% yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai Pasal 3 di atas, maka jumlah total hutang yang harus dibayar lunas oleh Pihak Kedua yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pihak Pertama dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak Perjanjian Perdamaian ini ditandatangani adalah :

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| - Tunggakan pokok pinjaman | : Rp. 1.300.000.000,- |
| - Tunggakan Bunga | : Rp. 1.980.000.000,- |
| - Denda (dihapus) | : Rp. 0,- |

Jumlah total : Rp. 3.280.000.000,-

Pasal 5

Halaman 3 Akta Perdamaian Nomor 1101/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kedua setuju dan menerima nilai hutang yang harus dibayar lunas kepada Pihak Pertama sejumlah Rp. 3.280.000.000,- (tiga miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) pada Pasal 4 di atas dalam jangka waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan terhitung dari perjanjian perdamaian ini ditandatangani oleh para pihak;

Pasal 6

- (1) Bahwa antara pihak Pertama dan pihak Kedua juga ada kesepakatan dimana dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan masa pelunasan hutang pihak Kedua kepada pihak Pertama ini, pihak Kedua diberikan ijin untuk menawarkan barang jaminan kredit yang dipegang oleh pihak Pertama kepada pihak ketiga untuk dijual dengan harga minimal Rp. 700.000.000,- per are, dan dari hasil penjualan barang jaminan kredit tersebut nantinya dapat digunakan untuk melunasi hutang pihak Kedua kepada pihak Pertama.
- (2) Bila Pihak Kedua dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan berhasil menawarkan dan menjual barang jaminan kredit yang dipegang pihak Pertama kepada pihak ketiga dengan harga minimal Rp. 700.000.000,- per are, dan seluruh hasil penjualan barang jaminan tersebut oleh pihak Kedua telah diserahkan/diterima oleh Pihak Pertama sebagai pembayaran atas hutang pihak Kedua, maka dengan adanya pembayaran tersebut hutang pihak Kedua kepada pihak Pertama dinyatakan lunas.
- (3) Bahwa dalam terjadi pelunasan hutang pihak Kedua kepada pihak Pertama sesuai ayat (2) di atas, dimana hasil penjualan barang jaminan kredit tersebut lebih kecil dari nilai hutang pihak Kedua kepada pihak Pertama, maka pihak Pertama akan memberikan kompensasi kepada pihak Kedua sebagai penghargaan atas itikad baiknya dalam menyelesaikan perkara ini melalui perdamaian dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (4) Bila nilai jual barang jaminan kredit tersebut dapat melebihi nilai hutang pihak Kedua kepada pihak Pertama pada pasal 4 sebesar yang Rp. 3.280.000.000,-, maka kelebihan nilai jual tersebut sepenuhnya menjadi hak pihak kedua. Dan Pihak pertama tidak akan memberikan kompensasi lagi kepada pihak Kedua sesuai ayat (3) di atas.

Pasal 7

Bahwa dalam hal barang jaminan kredit tersebut laku terjual kepada pihak ketiga, maka segala biaya dalam proses transaksi jual beli tersebut yang menjadi kewajiban pihak Kedua berupa pajak penjualan/PPH, PBB dan uang

Halaman 4 Akta Perdamaian Nomor 1101/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisi akan dibayarkan/diambil dari uang hasil penjualan barang jaminan kredit tersebut.

Pasal 8

Dalam hal Pihak Kedua lalai memenuhi kewajibannya membayar lunas seluruh hutangnya kepada Pihak Pertama dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan yang telah disepakati dalam perjanjian ini, maka Pihak Pertama dapat mengajukan permohonan eksekusi atas Putusan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Para Pihak wajib mentaati dan melaksanakan seluruh isi dari Perjanjian Perdamaian ini.
- (2) Perjanjian Perdamaian ini tidak mengurangi berlakunya pasal 1838 KUH Perdata yang berbunyi :
 - a. Diantara Para Pihak yang bersangkutan suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan hakim pada tingkat terakhir.
 - b. Perdamaian ini tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.
- (3) Dengan perjanjian perdamaian ini Para Pihak menyatakan secara tegas tidak akan melakukan tuntutan apapun lagi satu sama lainnya dikemudian hari;

Setelah isi Surat Perjanjian Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Perjanjian Perdamaian tersebut;

Selanjutnya kedua belah pihak memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dituangkan kedalam Putusan Akta Perdamaian Perkara Nomor: 1101/Pdt.G/2024/PN.PN Dps;

Kemudian Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 1101/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Perjanjian Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 5 Akta Perdamaian Nomor 1101/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak: Penggugat/Pihak Pertama dan Para Tergugat/Pihak Kedua untuk mentaati Surat Perjanjian Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.721.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh kami I Ketut Suarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn., dan Ni Luh Suantini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin, tanggal 03 Februari 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,
t.t.d.

Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn.
t.t.d.

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
t.t.d.

I Ketut Suarta, S.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d.

Ni Nyoman Suriani, S.H.

Halaman 6 Akta Perdamaian Nomor 1101/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp.	40.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	1.471.000,00
4. PNBP	Rp.	60.000,00
3. Redaksi putusan	Rp.	10.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 1.721.000,00

(satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);